PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

DECISÃO

Processo nº:	**0169767-30.2019.8.06.0001**
Classe – Assunto:	**Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência**
Requerente:	**Mundial Comércio de Móveis Ltda - Mundi Office**
:	

Vistos.

Tratam os autos de pedido de Recuperação Judicial proposto por MUNDIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP; STYLUS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA; FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e ERGONÔMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÁSTICOS LTDA – ME, qualificadas nos autos.

Às fls. 9/434, as Requerentes juntaram documentos.

Requereram na exordial o parcelamento das custas processuais.

Despacho proferido às fls. 436/437, concedendo o parcelamento das custas e determinando a emenda do pedido exordial, com a juntada do balanço patrimonial da empresa Ergonômica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda – ME do ano 2018, fluxo de caixa e demonstração de resultado acumulado de todas as empresas requerentes, relação de empregados de forma completa,conforme dispõe o art. 51 da Lei nº 11.101/2005.

Petição às fls. 479/486, juntando o comprovante de recolhimento da primeira parcela das custas processuais.

Embargos de Declaração interpostos às fls. 488/492 por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face do despacho de fls.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 01/10/2019 às 10:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5322BD8.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

436/437.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração apresentados pelas empresas requerentes às fls. 545/548.

Petição de emenda à inicial às fls. 549/559, com a juntada dos documentos determinados por este Juízo.

É o breve relato. Em seguida, passo aos fundamentos de fato e de direito e a proferir minha decisão.

Inicialmente, é de bom alvitre destacar que a empresa é tida como objeto principal do Direito Empresarial, e, fundamentalmente, significa que todo o arcabouço da norma jurídica empresarial se dedica a cuidar da 'atividade', não mais se concentrando na figura do empresário, seja, individual ou sociedade empresária.

Nesse sentido ensina SÉRGIO CAMPINHO:

"A empresa não interessa apenas a seu titular o empresário , mas a diversos outros atores do palco econômico, como os trabalhadores, investidores, fornecedores, instituições de crédito, ao Estado, e em suma, aos agentes econômicos."

Portanto, o princípio da preservação da empresa vem com a finalidade de assegurar a 'atividade', ou seja, a fonte produtora de empregos, circulação de bens e serviços, sendo elemento essencial para estrutura de mercado e desenvolvimento econômico-social do País.

Veja-se lição de WALDO FAZZIO JÚNIOR sobre esse Princípio:

"Se é verdade que a proteção do crédito mantenedor da regularidade do mercado é um intento que precisa ser perseguido, não é menos verdade que o interesse

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 01/10/2019 às 10:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5322BD8.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> *socioeconômico de resguardar a empresa, como unidade de produção de bens e/ou serviços, prevalece sobre quaisquer outros afetados pelo estado deficitário, porque se revela como o instrumento mais adequado para atender o interesse dos credores dos empregados e do mercado."*

Tal princípio norteia a recuperação judicial, expressamente inserido no artigo 47, da LRF, que estabelece o seu objetivo e suas finalidades:

> *"A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica."*

Então, a recuperação judicial além de evitar a falência da empresa, vem como meio de realizar, ou melhor, promover a preservação da empresa, bem como cumprir a sua função social.

Compulsando-se os autos vislumbra-se a presença dos requisitos e pressupostos necessários ao atendimento do pedido de processamento, ou seja, a documentação acostada aos autos demonstra a devida observância ao art. 48 da LRF, assim como os requisitos enumerados pelo art. 51 da mencionada lei.

Dessa forma, tem-se que a Requerente cumpriu as exigências constantes da Lei 11.101/05 para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 01/10/2019 às 10:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5322BD8.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Finalmente, no que tange à **contagem dos prazos**, este Juízo, anteriormente, já havia externado sua preocupação no que tange à contagem dos prazos nas recuperações judiciais, haja vista que existem prazos na Lei 11.101/05 que tem natureza de direito material e de direito processual.

Com efeito, a LRF não prevê especificamente a forma de contagem dos prazos, porém, em seu art. 189 explicita que as disposições do Código de Processo Civil são aplicáveis, no que couber, aos processos nela previstos.

Por sua vez, o Código de Processo Civil preceitua em seu art. 219, que os prazos processuais são contados em dias úteis.

Assim, surgiu a discussão sobre quais prazos da LRF possuem natureza material ou processual.

Manuel Justino Bezerra Filho ressalta essa questão:

> "(...) *já o prazo previsto no § 4º do art. 6º, embora material (ou misto), depende, sem dúvida, da contagem de outros prazos de natureza processual e, por isto, este seria o típico prazo material relativo, pois será completado a partir de uma serie de atos processuais, para os quais o prazo será contado em dias úteis*"[1].

Face a complexidade da matéria e objetivando uniformizar o entendimento sobre o tema, este Juízo entendeu anteriormente que todos os prazos estabelecidos na LRF deveria ser contados em dias úteis.

Tal entendimento, contudo, trouxe na prática, relevantes consequências negativas ao processo de recuperação, na medida em que postergou a análise do plano de recuperação judicial pela assembleia geral

[1] Jornal Valor Econômico, 31.05.2016, "A Recuperação Judicial e o Novo CPC".http://www.valor.com.br/legislacao/4581655/recuperacao-judicial-e-o-novo-cpc

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 01/10/2019 às 10:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5322BD8.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

de credores.

Postergou, ainda, o prazo para o pagamento do credores.

Destarte, tal posição deve ser revista, na medida em que não trouxe resultados positivos ao processo de recuperação.

Contudo, como já destacado, é inviável e contrário aos principios norteadores da LRF, a adoção de prazos mistos, ou seja dias corridos e dias úteis.

É importante destacar que o processo de recuperação judicial possui diversas fases concomitantes, vale ressaltar, formação do quadro de credores, tendo por base a relação apresentada pelo administrador judicial, habilitações retardatárias, impugnações, suspensão das execuções, assembleia geral de credores.

Assim, a consolidação do quadro geral de credores apenas ocorre após o julgamento das habilitações e impugnações dos credores e, a realização da assembleia geral de credores apenas se dá após a finalização do ***stay period***.

A adoção da contagem de prazos mistos, dias uteis e corridos, quebra a sequencia lógica prevista pela referida lei, gerando verdadeira insegurança jurídica, já que se pode finalizar o período de suspensão das execuções sem que haja imediatamente a realização da assembleia geral de credores, ficando a empresa recuperanda sujeita a ter seu patrimônio atingido.

Portanto, a melhor solução que se apresenta é afastar a incidência da contagem dos prazos conforme estabelece o Código de Processo Civil, face a sua a incompatibilidade com a Lei nº 11.101/2005.

Assim, os prazos devem ser contados em dias corridos, conforme sistemática estabelecida pela LRF.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 01/10/2019 às 10:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5322BD8.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Aliás, em recente acórdão, o Superior Tribunal de Justiça adotou esse entendimento:

> *"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2º). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral. 3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47.* ***4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 01/10/2019 às 10:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5322BD8.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> ***empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência. 5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento.*** *7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4º) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua. 8. Recurso especial não provido".*[2]

Dessa forma, fica afastada a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, no que se refere a forma de contagem dos prazos na presente recuperação.

Passo a apreciar os Embargos de Declaração de fls.

---

[2] *REsp: 1699528 MG 2017/0227431-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 01/10/2019 às 10:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5322BD8.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

488/492.

Alega a parte embargante a existência de contradição e omissão na decisão vergastada.

Contradição, ao conceder o parcelamento das custas processuais, a qual representa 0,07% do valor total da dívida da empresa. Alega a parte embargante que se a parte sequer tem condições de pagar as custas, não faz jus ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Pede que, antes de deferir o parcelamento das custas, este Juízo determine a demonstração pelas empresas requerentes da sua viabilidade econômica.

Omissão, ao autorizar o parcelamento das custas iniciais em 10 parcelas sem constar se será apreciado o processamento da recuperação com a juntada da primeira ou das 10 parcelas das custas processuais.

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir uma omissão e corrigir erro material, em qualquer decisão judicial.

Dessa forma, a doutrina pátria reconhece o caráter integrativo ou aclaratório dos embargos de declaração, visando resolver os óbices à boa compreensão e eficaz execução do julgado.

As alegadas contradição e omissão a serem eliminadas inexistem.

Não há qualquer contradição entre o deferimento do parcelamento das custas a empresa em recuperação judicial e o deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial, uma vez que, tão somente fora presumida a dificuldade financeira em adimplir com o valor integral das despesas processuais de uma só vez, mas isso de maneira nenhuma evidencia

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 01/10/2019 às 10:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5322BD8.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

que a empresa, por esse motivo, seja inviável economicamente.

Nesse sentido:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. Hipótese em que se mostra possível deferir-se o benefício do parcelamento das custas processuais à agravante, considerando, primeiro, o alto valor a ser adimplido, e, segundo, a comprovada dificuldade financeira da empresa, que se encontra atualmente em recuperação judicial. Haja vista não ter a agravante especificado em seu arrazoado o número de parcelas em que pretende o parcelamento, fixa-se, na hipótese versada, o adimplemento das custas processuais em 6 (seis) vezes de igual quantia. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70080126428, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 25/04/2019).

Semelhantemente, não foi omissa a decisão vergastada, porquanto consignou expressamente que "*caberá às Empresas Requerentes emendar a peça inicial, acostando os autos, de forma completa, os documentos exigidos no citado diploma legal, no prazo de 15 (quinze) dias,* ***sob pena de indeferimento do pedido formulado****".*

No caso sob exame, verifica-se que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A tenciona, ao utilizar o presente instrumento declaratório, obter a reforma do julgado, insurgindo-se quanto ao entendimento jurídico aplicado na decisão, sem demonstrar a existência de nenhum dos vícios do art. 1022, do CPC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 01/10/2019 às 10:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5322BD8.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Corrobora esse entendimento precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça*:*

> PROCESSUAL CIVIL. **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.** ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. **INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.** REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. **MERO INCONFORMISMO.** SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL**.IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS**.1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.4. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.
> 5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 6. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ.. Não cabe ao STJ, em recurso especial, tampouco em embargos declaratórios, analisar matéria constitucional.8. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1125072/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 02/04/2019)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 01/10/2019 às 10:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5322BD8.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Nesse passo, a via eleita pelo embargante é inadequada aos fins a que se destina, pois as regras processuais determinam que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir uma omissão e corrigir erro material, em qualquer decisão judicial, não sendo possível seu manejo, exclusivamente, para reapreciação do mérito.

Portanto, não há que se acolher os embargos.

Consigne-se, por último, que em relação às comunicações de praxe à Fazenda Pública, é válido registrar que tem se notado a ocorrência do equívoco quanto à representação legal das empresas em recuperação judicial.

Por vezes, os órgãos fazendários realizam a substituição, a partir da comunicação do deferimento do processamento, dos representantes da empresas pelo Administrador Judicial nomeado por este Juízo, o que prejudica consideravelmente o desenvolvimento das atividades do auxiliar, bem como do administrativo contábil da empresa.

Em sendo assim, a fim de evitar tais transtornos, deve a Secretaria consignar no ato de comunicação a informação de que com o deferimento do processamento da recuperação judicial, o Administrador Judicial não passa a ser o representante legal das empresas, tendo a função apenas de auxiliar do Juízo, com os deveres estabelecidos pela Lei 11.101/05.

ISTO POSTO, indefiro os Embargos de Declaração de fls. 488/492.

Determino o processamento da Recuperação Judicial das empresas MUNDIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP; STYLUS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA; FÊNIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 01/10/2019 às 10:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5322BD8.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e ERGONÔMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÁSTICOS LTDA – ME , por se encontrarem presentes os requisitos legais.

Nos termos do artigo 52, I, da Lei 11.101/2005, nomeio Administradora Judicial VALÉRIA PREVITERA DA SILVA, OAB/CE 11.379, profissional cadastrada nesta Vara, que deverá ser intimada para prestar o termo de compromisso a que se refere o artigo 33 da referida Lei, em 48 horas.

Nos termos do art. 24, da Lei 11.101/05, fixo a remuneração da Administradora Judicial em 1,0% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, cuja remuneração deverá ser feita de forma mensal durante o período do deferimento da recuperação, iniciando-se com a assinatura do termo de compromisso, devendo ser depositada, a devida parcela, até o 10 dia de cada mês, durante o cumprimento do plano de recuperação, caso seja aprovado.

Dispenso a apresentação de certidões negativas para que a devedora exerça suas atividades, excetuando-se a contratação com o Poder Público ou para eventual recebimento de incentivos ou benefícios fiscais (Art. 52, II).

Ficam suspensas todas as ações ou execuções contra a devedora, na forma do art. 6º da LRF, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 da LRF, cabendo a devedora a obrigação dessa comunicação aos juízos competentes, nos termos do art.52, §3º da LRF.

As devedoras devem apresentar o plano de recuperação no prazo de até 60 (sessenta) dias da publicação desta decisão

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 01/10/2019 às 10:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5322BD8.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

(artigo 53 da Lei 11.101/2005).

Determino que as devedoras apresentem contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores (art. 52, IV da Lei 11.101/2005).

Expeça-se o edital a que se refere o artigo 52, parágrafo 1º da Lei 11.101/2005.

Intime-se o representante do Ministério Público e comunique-se, com a observância das determinações desta decisão, por carta, às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em que a devedora tiver estabelecimento (art. 52, V da Lei 11.101/2005).

Os prazos, inclusive administrativos, serão contados em dias úteis.

Determino que a Secretaria cadastre o(s) advogado(s) apontados na petição de folhas 488/492 e 514/544, devendo, contudo, promover a intimação através do Diário da Justiça Eletrônico apenas das decisões pertinentes à parte representada.

Expedientes necessários, oficiando-se, inclusive, à JUCEC.

Fortaleza/CE, 01 de outubro de 2019.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz
Assinado Por Certificação Digital[3]

[3] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.

§ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:

III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;

Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**

Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.** Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 01/10/2019 às 10:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5322BD8.